

1023857-83.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: JU HYEON LEE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... certo que foi vítima do crime de furto de celular, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.

Por outro lado, a empresa seguradora negou a indenização sob o argumento que somente os furtos qualificados encontram-se cobertos.

Nesse contexto, percebe-se que o referido contrato não se encontra em conformidade com a sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo - SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1023857-83.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1023857-83.2022.8.26.0003

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Yoshiiti Jorge Yoshii

Requerido:

Telefonica Brasil S.A. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JU HYEON LEE

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

No tocante ao sistema normativo aplicável na relação jurídica, percebe-se que o caso trata claramente de relação consumerista, pois figura o fornecedor (empresa seguradora) de um lado e, do outro, o consumidor (parte autora), nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No presente caso, a parte autora sustenta que contratou o seguro de celular, sendo certo que foi vítima do crime de furto de celular, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.

Por outro lado, a empresa seguradora negou a indenização sob o argumento que somente os furtos qualificados encontram-se cobertos.

Nesse contexto, percebe-se que o referido contrato não se encontra em conformidade com a sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a abusividade da cláusula contratual de seguro estabelecendo cobertura

somente de furtos qualificados.

Portanto, imprescindível o reconhecimento do direito da consumidora à indenização de R\$ 2.699,00.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a empresa requerida ao pagamento de R\$ 2.699,00, com incidência de correção monetária a partir do sinistro e juros legais a partir do evento ilícito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Prazo recursal, 10 dias.

Quanto ao preparo recursal, o mesmo, nos termos do art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual 11.608/2003, e do item 12 do Comunicado CG 1.530/2021, corresponderá à soma dos seguintes itens: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM.

Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia - que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

P.R.I.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA